CONTRACT AGREEMENT

AFGHAN POWER
Tech Development Company

این قرارداد میان طرفین ذیل، با رعایت شرایط مندرج آن و قوانین نافذه افغانستان، منعقد می‌گردد.

ماده اول: مشخصات طرفین قرارداد

طرف اول ـ شرکت فروشنده

نام شرکت: شرکت توسعه تکنالوژی افغان پاور.
نماینده باصلاحیت شرکت: محمد صمیم میاخیل.
وظیفه: ریس شرکت.
آدرس دفتر: شهرنو بین چهارای حاجی یعقوب و انصاری مارکیت برگ طلایی منزل پنجم دفتر نمبر73
شماره تماس: 0783828054

طرف دوم ـ خریدار

نام و تخلص / نام شرکت:
شماره تذکره یا جواز فعالیت:
نام نماینده باصلاحیت:
آدرس:
شماره تماس:

ماده دوم: موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از فروش یک سیستم نرم‌افزاری آماده و واگذاری حق استفاده از آن به خریدار، مطابق مشخصات ذیل:

۱. نام سیستم:
۲. نوع سیستم: دیتابیس / نرم‌افزار / سیستم مدیریت کاروبار / سایر موارد.
۳. نسخه سیستم:
۴. نوع حق استفاده: ماهوار / سه‌ماهه / شش‌ماهه / سالانه / دایمی.
۵. امکانات و بخش‌های شامل قرارداد: مطابق ضمیمه شماره یک این قرارداد.

این سیستم به‌صورت آماده به فروش می‌رسد و شامل ساخت امکانات جدید، تغییرات اختصاصی یا بازسازی سیستم نمی‌باشد؛ مگر این‌که طرفین در مورد آن توافق کتبی جداگانه نمایند.

ماده سوم: قیمت و شرایط پرداخت

۱. قیمت مجموعی سیستم مبلغ ( ) افغانی / دالر امریکایی تعیین گردیده است.
۲. خریدار مکلف است مبلغ تعیین‌شده را مطابق شرایط ذیل پرداخت نماید:

- مبلغ پیش‌پرداخت:
- مبلغ باقی‌مانده:
- تاریخ یا زمان پرداخت:

۳. شرکت پس از دریافت مبلغ مورد توافق، سیستم را مطابق شرایط این قرارداد در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

ماده چهارم: مالکیت سیستم و حق استفاده

۱. مالکیت اصلی نرم‌افزار، کُد منبع، ساختار تخنیکی، طراحی، معماری و سایر اجزای متعلق به شرکت، نزد شرکت باقی می‌ماند؛ مگر این‌که انتقال مالکیت به‌صورت کتبی میان طرفین توافق گردد.
۲. خریدار صرفاً حق استفاده از سیستم را در حدود شرایط و مدت تعیین‌شده در این قرارداد به‌دست می‌آورد.
۴. خرید سیستم به معنای انتقال مالکیت اصلی نرم‌افزار یا کُد منبع به خریدار نمی‌باشد.

ماده پنجم: تسلیمی سیستم

۱. شرکت مکلف است سیستم را مطابق امکانات و شرایط توافق‌شده به خریدار تسلیم نماید.
۲. تسلیمی سیستم می‌تواند از طریق ایجاد حساب کاربری، ارائه لینک دسترسی، نصب سیستم یا تحویل نسخه توافق‌شده صورت گیرد.
۳. خریدار مکلف است پس از تسلیمی سیستم، امکانات آن را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص مربوط به مشخصات توافق‌شده، حداکثر تا ( ) روز کاری به‌صورت کتبی به شرکت اطلاع دهد.
۴. شرکت مکلف است نواقصی را که مربوط به تعهدات قراردادی آن باشد، در حدود شرایط قرارداد بررسی و اصلاح نماید.

ماده ششم: خدمات حمایوی و رفع نواقص تخنیکی

۱. مدت خدمات حمایوی سیستم ( ) روز / ماه / سال تعیین می‌گردد.
۲. خدمات حمایوی شامل بررسی و رفع نواقص تخنیکی‌ای می‌باشد که مطابق شرایط قرارداد بر عهده شرکت قرار داشته باشند.
۳. ساخت امکانات جدید، تغییرات اختصاصی، ورود اطلاعات خریدار، آموزش اضافی و سایر خدماتی که در توافق اولیه شامل نباشند، جداگانه محاسبه می‌گردند.
۴. شرکت در برابر مشکلات ناشی از استفاده نادرست خریدار، تغییرات غیرمجاز، خرابی تجهیزات خریدار یا قطع خدمات شرکت‌های ثالث، در حدودی که خارج از مسؤولیت قراردادی شرکت باشد، مسؤول شناخته نمی‌شود.
۵. پس از ختم مدت خدمات حمایوی، ادامه این خدمات مطابق توافق و تعرفه جدید صورت می‌گیرد.

ماده هفتم: مسؤولیت‌های شرکت

شرکت مکلف است:
۱. سیستم را مطابق امکانات توافق‌شده عرضه نماید.
۲. سیستم را مطابق شرایط قرارداد در اختیار خریدار قرار دهد.
۳. نواقص تخنیکی مشمول تعهدات خود را بررسی نماید.
۴. اطلاعات محرمانه خریدار را مطابق این قرارداد و قوانین نافذه حفظ نماید.
۵. در حدود مسؤولیت و امکانات تخنیکی خود، تدابیر مناسب برای حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز اتخاذ کند.

ماده هشتم: مسؤولیت‌های خریدار

خریدار مکلف است:
۱. قیمت و سایر مصارف توافق‌شده را در موعد تعیین‌شده پرداخت نماید.
۲. از سیستم مطابق شرایط این قرارداد استفاده کند.
۳. رمز عبور و سایر معلومات دسترسی خود را محفوظ نگه دارد.
۴. از استفاده غیرقانونی سیستم و نقض حقوق اشخاص دیگر خودداری نماید.
۵. در صورتی که مسؤولیت تهیه نسخه پشتیبان به شرکت واگذار نشده باشد، از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نماید.
۶. از تغییرات غیرمجاز در سیستم و واگذاری دسترسی به اشخاص غیرمجاز خودداری کند.
7: بکاپ خود را همیشه باید محفوظ داشته باشد:
نوت: چون سیستم آفلاین میباشد مسعولیت دیتا و معلومات مشتری به عهده خودش میباشد.

ماده نهم: حفظ محرمیت اطلاعات

۱. طرفین مکلف‌اند معلومات محرمانه‌ای را که در جریان اجرای این قرارداد به‌دست می‌آورند، بدون اجازه طرف دیگر افشا ننمایند؛ مگر در مواردی که افشا به حکم قانون الزامی باشد.
۲. شرکت معلومات خریدار را در حدود اجرای قرارداد و ارائه خدمات مورد توافق استفاده می‌نماید.
۳. دسترسی به معلومات خریدار باید به اشخاصی محدود باشد که برای اجرای خدمات به آن نیاز دارند.
۴. شرایط نگهداری، انتقال، حفاظت و حذف معلومات، مطابق نوع سیستم و توافق طرفین تعیین می‌گردد.

ماده دهم: تمدید، تعلیق و فسخ قرارداد

۲. در صورت عدم پرداخت به‌موقع یا نقض اساسی شرایط قرارداد، طرف زیان‌دیده می‌تواند اخطار کتبی صادر نموده و فرصت معقولی برای اصلاح تخلف تعیین کند.
۳. در صورتی که تخلف در مهلت تعیین‌شده اصلاح نگردد، طرف زیان‌دیده می‌تواند مطابق این قرارداد و قوانین نافذه برای تعلیق خدمات یا فسخ قرارداد اقدام نماید.
۴. با ختم یا فسخ قرارداد، مسؤولیت‌های مالی‌ای که تا آن زمان ایجاد گردیده‌اند، مطابق شرایط قرارداد و قوانین نافذه قابل رسیدگی خواهند بود.

ماده یازدهم: مسؤولیت خسارات

۱. هر طرف در حدود قوانین نافذه مسؤول خساراتی می‌باشد که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی خودش به طرف دیگر وارد نماید.
۲. هیچ‌یک از شرایط این قرارداد، مسؤولیت‌هایی را که مطابق قوانین نافذه قابل سلب نباشند، از میان برده نمی‌تواند.

ماده دوازدهم: حل اختلافات

۱. طرفین تلاش می‌نمایند اختلافات ناشی از تطبیق یا تفسیر این قرارداد را نخست از طریق مذاکره و تفاهم حل نمایند.
۲. در صورت عدم حصول توافق، موضوع مطابق قوانین نافذه امارت اسلامی افغانستان و از طریق مرجع باصلاحیت قانونی پیگیری می‌گردد.

ماده سیزدهم: احکام نهایی

۱. هرگونه تعدیل، تغییر یا ضمیمه به این قرارداد باید به‌صورت کتبی تهیه و به تأیید طرفین برسد.
۲. در صورتی که یکی از مواد قرارداد از نظر قانونی قابل اجرا نباشد، سایر مواد آن تا حدی که باطل یا غیرقابل اجرا نباشند، اعتبار خود را حفظ می‌نمایند.
۳. این قرارداد همراه با ضمایم تأییدشده آن، تمام توافق طرفین را در مورد موضوع قرارداد تشکیل می‌دهد.
۴. این قرارداد در دو نسخه با اعتبار یکسان ترتیب گردیده و پس از مطالعه و تأیید طرفین، به امضا می‌رسد.

ماده چهاردهم: امضا و تأیید طرفین

طرف اول ـ شرکت فروشنده

نام شرکت: شرکت توسعه تکنالوژی افغان پاور.
نماینده باصلاحیت شرکت: محمد صمیم میاخیل.
وظیفه: ریس شرکت.
آدرس دفتر: شهرنو بین چهارای حاجی یعقوب و انصاری مارکیت برگ طلایی منزل پنجم دفتر نمبر73
شماره تماس: 0783828054

طرف دوم ـ خریدار

نام و تخلص / نام شرکت:
شماره تذکره یا جواز فعالیت:
نام نماینده باصلاحیت:
آدرس:
شماره تماس:

طرف اول - شرکت

_____

طرف دوم - مشتری

_____